

1500146-37.2022.8.26.0570

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen
Comarca: Miracatu
Foro: Foro de Miracatu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/12/2022

... que o acusado admitiu ser produto de roubo de carga na Serra do Cafezal.

Na ocasião, CÉSAR foi preso em flagrante (fls.1). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls.53/56).

Às fls.11/12 encontra-se o auto de exibição re apreensão da arma e do veículo.

A denúncia foi oferecida às fls.105/107 e recebida a fls.110, em 10 de maio de 2022. Citado, CESAR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miracatu

Foro de Miracatu

1ª Vara

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 50, Miracatu - SP - cep 11850-000

1500146-37.2022.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500146-37.2022.8.26.0570

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

CESAR DOS SANTOS BOENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

CÉSAR DOS SANTOS BOENO, qualificado a fls.30, foi processado como incurso no artigo 16, §1o., IV, da Lei no.10.826/03, porque, segundo a denúncia, em 14 de abril de 2022, no período da manhã, na Rodovia BR116, próximo ao Km340, no Bairro do Engano, nesta cidade e comarca de Miracatu, mantinha, no interior de sua residência, uma espingarda, calibre 12, com numeração suprimida.

Apurou-se, nas fases da persecução criminal, que, na data dos fatos, policiais rodoviários federais efetuavam fiscalização de rotina na rodovia BR116, quando receberam informação de que um indivíduo, na condução do veículo de placas DFK7C84, empreendera fuga do Bairro Engano após sua residência ser alvo de cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Os policiais, então, passaram a fazer diligências e, no Bairro Biguá, localizaram

o veículo, que era conduzido pelo acusado.

O acusado contou aos policiais que havia, em sua casa, arma e munições.

Os policiais foram com CÉSAR até a casa dele e lá localizaram uma espingarda calibre 12, com a numeração suprimida, e munições. No local, os policiais também encontraram produtos de limpeza, que o acusado admitiu ser produto de roubo de carga na Serra do Cafezal.

Na ocasião, CÉSAR foi preso em flagrante (fls.1). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls.53/56).

Às fls.11/12 encontra-se o auto de exibição re apreensão da arma e do veículo.

A denúncia foi oferecida às fls.105/107 e recebida a fls.110, em 10 de maio de 2022. Citado, CESAR apresentou resposta à acusação às fls.125/129. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.162).

Em audiência foram ouvidos: Rafael Hipólito Roza, Ângelo Rucally Ali Figueiredo Filho, Jessika Gabrielle de Souza Novais, Wyni Belchior de Moraes e CÉSAR DOS SANTOS BOENO.

Às fls.180/183 encontra-se o laudo do exame realizado na arma de fogo.

As partes apresentaram memoriais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

Ouvidos em sede policial e em audiência, os policiais Ângelo e Rafael afirmaram que, na data dos fatos, equipes da PRF cumpriam mandados de busca e apreensão em residências no Bairro Engano. Afirmaram que integravam uma das equipes e que cumpriram mandado em determinado imóvel, sem nada encontrar, pelo que foram embora. Disseram que, algum tempo depois, receberam pedido de apoio de outro equipe, que noticiou ter encontrado munições em um imóvel, cujo ocupante fugiu conduzindo um veículo. Disseram que passaram a realizar diligências e que, no Bairro Biguá, localizaram o veículo, que era conduzido por CÉSAR. Afirmaram que CÉSAR admitiu que as munições lhe pertenciam e os levou até sua casa, onde mostrou ter também uma espingarda, calibre 12.

A testemunha Jessika, esposa de CÉSAR, afirmou que, na data dos fatos, ela e acusado desciam para a praia. Disse que, em determiando momento, CÉSAR avistou policiais e, como não tinha habilitação, decidiu voltar, quando foi preso. Disse que a arma não pertencia a CÉSAR, mas ao primo dele, de nome Mike, que morreu em troca de tiros com a Polícia na data dos fatos.

A testemunha Wyni afirmou que a arma pertencia ao primo de CÉSAR, de nome Mike, que costumava "aprontar" e que foi morto na data dos fatos, em troca de tiros com policiais.

Interrogado, CÉSAR disse que mostrou aos policiais onde estava arma, mas que tal objeto não lhe pertencia, mas sim a seu primo.

A versão de CÉSAR não se sustenta.

Veja-se que os policiais Ângelo e Rafael afirmaram que, na data dos fatos, a PRF,

por meio de suas equipes, cumpria mandados de busca e apreensão em residências no Bairro Engano. Disseram que tais mandados foram cumpridos em residências de pessoas possivelmente envolvidas em roubos de carga.

Afirmaram que também cumpriram mandado em uma residência, mas que nada encontraram e foram embora.

Contaram que, quanto já estavam na Rodovia, receberam informação de que um indivíduo fugiu de uma casa na condução de um veículo.

Veja-se que, segundo os policiais, o indivíduo fugiu com o carro.

Já CÉSAR, afirmou que estava "descendo" para a praia com a esposa.

Ao mesmo tempo, CÉSAR também afirmou que trabalha.

Ora, se ele trabalha, ele deveria explicar o motivo de ir para a praia em dia útil.

Ademais, se ele estava indo para a praia, era esperado que tivesse ao menos uma mochila com uma muda de roupa, mas nada foi apreendido em seu veículo.

E, não sendo habilitado, não é razoável que ele se arriscasse a conduzir veículo em estrada, levando consigo a esposa para passear na praia.

O acusado não especificou sequer o nome da praia nem o local em que ficaria hospedado.

CÉSAR ainda afirmou que a arma não era sua, mas de seu primo, afirmando que os policiais imaginaram que a arma lhe pertencesse porque foi ele quem mostrou onde a arma estava.

Ora, quando foi ouvido em sede policial, CÉSAR não quis falar nada. Se a arma não lhe pertencesse, ele faria tal revelação na data de sua prisão. Mas não. Ele esperou meses para atribuir a propriedade da arma a um morto.

As versões dos policiais foram firmes, coerentes e uníssonas, enquanto o acusado se limitou a negar a acusação, sem fazer qualquer prova de suas alegações.

O laudo de fls.180/183 demonstra que a arma tinha a numeração suprimida e que estava apta a efetuar disparos.

Com sua conduta, o réu infringiu o artigo 16, §10., IV, da Lei no.10.826/03, apenado com reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.

Passo à dosimetria da pena.

CESAR é primário.

Não há, nos autos, elementos sobre a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do réu.

Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Fixo, então, a pena base no mínimo legal – 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O agente tinha 18 anos na época dos fatos, mas tal atenuante não pode levar à fixação da pena em patamar inferior ao mínimo, a teor da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Não há atenuantes, nem causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que mantenho a pena em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Satisfeitos os requisitos legais, fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena e substituo-a por prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e por prestação pecuniária, de 1 salário mínimo, em favor de entidades cadastradas no juízo.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO CÉSAR DOS SANTOS BOENO à pena de 3 ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 16, §10., IV, da Lei no.10.826/03.

Satisfeitos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e por prestação pecuniária, de 1 salário mínimo, em favor de entidades cadastradas no juízo.

CONDENO o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º., parágrafo 9º., alínea a, da Lei no.11.608/03.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Expeça-se alvará de soltura.

P.I.C.

Miracatu, 04 de dezembro de 2022.